

1501238-77.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. O réu despejou sacola no chão. Conseguiram abordarem-no, nada com ele encontrando. Na sacola despejada, estavam contidos entorpecentes variados, dinheiro, dois rádios e um caderno com anotações típica do tráfico de drogas. O réu confessou, informalmente, estar no local realizando a mercancia de entorpecentes.

O réu, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra-SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501238-77.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501238-77.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2146468/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 18215518 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 1090/21/117 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2146468 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 1090/2021 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUILHERME DA SILVA SEVERINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS

Vistos.

Trata-se de ação pena ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra GUILHERME DA SILVA SEVERINO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 30 de maio de 2021, por volta de 21h 50', na Rua Sergipe, n. 4, n. 100, Vila Marquesa, nesta cidade e comarca de Rio Grande da Serra, o acusado trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 23 porções de cocaína, com peso líquido de 21,3g, 4 porções de maconha, com peso líquido de 2,9g, 4 porções de maconha, com peso líquido de 6,2g, 88 porções de cocaína, com peso líquido de 12,3g, sem autorização legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, cautelar corporal posteriormente convertida em prisão preventiva (fls. 62/64).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 107/108).

Recebimento da denúncia (fl. 112).

Audiência de instrução, oportunidade em que foram apresentadas alegações finais orais (fls. 163/165).

É o relatório. Decido.

O devido processo legal foi observado, não havendo máculas aptas a ensejarem a anulação dos atos até aqui praticados.

Passo ao mérito.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6/7 e laudo pericial de fls. 144/154.

A autoria, por seu turno, é certa e recai na pessoa do réu, Guilherme da Silva Severino.

Os policiais militares Jacson Jair Costa Nascimento e Paulo Rogério da Silva Lima, em juízo, afirmam que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. O réu despejou sacola no chão. Conseguiram abordarem-no, nada com ele encontrando. Na sacola despejada, estavam contidos entorpecentes variados, dinheiro, dois rádios e um caderno com anotações típica do tráfico de drogas. O réu confessou, informalmente, estar no local realizando a mercancia de entorpecentes.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos.

Como se vê, não há dúvidas de que o réu trazia consigo 23 porções de cocaína, com peso líquido de 21,3g, 4 porções de maconha, com peso líquido de 2,9g, 4 porções de maconha, com peso líquido de 6,2g, 88 porções de cocaína, com peso líquido de 12,3g.

Destaco que não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais se unido para, no conjunto, atribuírem ao réu, crime tão grave de que a sabem inocente. Nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.

Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas atuações revestiram-se da mais absoluta legalidade.

É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Desse modo, verifica-se que a conduta existiu, foi praticada pelo réu e se amolda, à perfeição, ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, mais especificamente no núcleo "trazer consigo".

Não foram alegadas, pela defesa, causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual, além de típica, a conduta é ilícita e culpável.

De rigor, portanto, a condenação.

Passa-se à dosimetria da pena, que será realizada pelo método trifásico, conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 preceitua que o juiz deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância produto do crime. No presente caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do réu não é expressiva, embora com ele tenham sido apreendidos drogas de diferentes naturezas.

As demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por sua vez, são neutras.

Fixo, por conseguinte, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão (art. 65, III, d, do CP). Não há agravantes. Deixo de atenuar a pena abaixo do mínimo legal em atenção ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Destaco que não se aplica, ao caso, o previsto no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Isso porque não estão presentes todos os seus requisitos. Conforme ficou demonstrado no curso da instrução, o réu foi apreendido com diversas naturezas de entorpecentes e com caderno com anotações típicas do tráfico contumaz, o que, por si só, é apto a indicar que o réu dedica-se às atividades criminosas. Soma-se a isso o fato de o réu já ter respondido infracionalmente, quando menor, por diversas vezes ao tipo em questão (fls. 48/49).

Torno, assim, a pena-base em pena definitiva.

O valor do dia-multa é fixado no piso legal, uma vez que não há nos autos informações acerca situação socioeconômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado. Isso porque, embora a pena privativa de liberdade do réu encontre-se no patamar quantitativo do artigo 33, §2º, alínea "b" do Código Penal, o §3º do mesmo dispositivo preconiza que as circunstâncias judiciais autorizam o agravamento do regime inicial, quando negativas. É o que ocorre no presente caso, em que o réu foi preso com drogas em variedade, caderno com anotações do tráfico e conta com diversas passagens anteriores pela prática de atos infracionais.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, uma vez que não há informações nos autos suficientes para tanto, deixando a análise de eventual progressão de regime ser feita pelo juízo competente, qual seja, o juízo da execução criminal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público, para CONDENAR o réu, GUILHERME DA SILVA SEVERINO, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor do dia-multa no piso legal, por violação ao disposto no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Incabíveis os institutos despenalizadores previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os seus requisitos quantitativos.

Tendo o réu respondido o processo preso, deve o mesmo ser mantido nessa condição.

Isso porque não se alteraram as circunstâncias autorizadoras da manutenção da prisão preventiva. Pelo contrário, se em um juízo cognitivo precário já foi reconhecida a necessidade da medida cautelar pessoal, com maior razão deve-se mantê-la após um édito condenatório, em cognição exauriente.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu. Fica deferida, contudo, a gratuidade de justiça.

Expeçam-se as comunicações necessárias.

P.R.I

Rio Grande da Serra, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA